

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUJUKAN ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG**

Antara

PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RS PRIMA HUSADA MALANG)

No:

Dengan

YAYASAN BHAKTI LUHUR

No:

PERJANJIAN Rujukan asuhan pasien dan pelayanan penunjang ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Malang pada **Hari Jumat Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07/06/2024)** oleh dan antara;

1. **PT Disa Prima Medika** suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum No 10 Notaris Yudo Sigit, berkedudukan Banjararum Selatan No 3B – Mondoroko – Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama :
Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. **Yayasan Bhakti Luhur** suatu yayasan sosial yang berada di Jl. Raya Mondoroko No.37, Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal (Membidangi dan Apabila ada izin operasional di masukkan) sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pelayanan Kesehatan berdasarkan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Yayasan sosial.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** menyepakati hal-hal berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Memberikan dasar hukum dan atau payung hukum bagi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan rujukan asuhan pasien & pelayanan penunjang;
- (2) Bahwa dalam rangka peningkatan rujukan asuhan pasien di Rumah Sakit **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 2
URAIAN PEKERJAAN

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan kerja sama Rujukan Asuhan Pasien & Pelayanan Penunjang dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyatakan sanggup dan bersedia memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dikehendaki oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Pelayanan Rujukan Asuhan Pasien & Pelayanan Penunjang.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PELAYANAN

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kerjasama antara PARA PIHAK dalam hal rujukan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki, diantaranya:

- (1) Rujukan rawat inap;
- (2) Rujukan rawat jalan;
- (3) Rujukan rawat intensif;
- (4) Rujukan penunjang Laboratorium;
- (5) Rujukan penunjang Radiologi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:**

- (1) Memberikan pelayanan yang profesional kepada pasien dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) Menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran;
- (3) Memberikan stempel dan tanda tangan petugas **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi kelengkapan administrasi rujukan dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) Mengirimkan rujukan balik pasien **PIHAK KEDUA** yang pernah di rujuk ke **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali oleh **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas kesehatan pertama;
- (5) Memenuhi semua klausul yang ada dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (1) Memberikan informasi data identitas pasien yang dikirim kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan secara lengkap.
- (2) Menyiapkan petugas untuk mendampingi pasien selama transportasi menuju fasilitas pelayanan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Menghubungi dan berkoordinasi dengan petugas **PIHAK PERTAMA** sesuai alur rujukan sebelum melakukan rujukan pasien;
- (4) Menyiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses rujukan;

Pihak 1	Pihak 2

HAK PIHAK PERTAMA:

- (1) Menerima rujukan pasien untuk Pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati;
- (2) Menerima informasi tentang rekam medis pasien secara lengkap dari **PIHAK KEDUA**.

HAK PIHAK KEDUA:

- (1) Mengirimkan rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan atau lebih lengkap di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang profesional untuk para pasien yang di rujuk ke **PIHAK PERTAMA**;

**PASAL 5
MUTU**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus tepat dalam mendiagnosis pasien yang akan dirujuk pada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** harus memberikan informasi secara lengkap dan terbuka tentang kondisi pasien, riwayat penyakit dahulu, pemeriksaan penunjang, terapi dan tindakan yang telah dilakukan atau diberikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan-arahan saat merujuk pasien kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6
PROSEDUR RUJUKAN**

- (1) Pasien dengan situasi Emergensi dimana membutuhkan perawatan spesialisik lebih lanjut oleh **PIHAK KEDUA** akan dirujuk ke **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Bila ada indikasi sesuai kebutuhan pasien, petugas dari **PIHAK KEDUA** harus menghubungi lebih dahulu **PIHAK PERTAMA** untuk konfirmasi atau koordinasi;
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan mengkonfirmasi kembali pada **PIHAK KEDUA** tentang kesiapan penerimaan rujukan;
- (4) **PIHAK KEDUA** membawa pasien yang dirujuk kepada **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan dan sepengetahuan pasien atau keluarganya.
- (5) Petugas **PIHAK PERTAMA** yang menerima pasien rujukan wajib memastikan semua berkas pasien diterima dan diisi lengkap

**Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2027.
- (2) Kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
- (4) Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 8
BIAYA

- (1) Pasien BPJS Kesehatan yang dirujuk dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan menagihkan ke BPJS Kesehatan.
- (2) Seluruh biaya pelayanan Pasien penjamin non BPJS Kesehatan akan menjadi tanggung jawab pasien dan menyesuaikan prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**
- (3) Apabila pasien menggunakan fasilitas diluar kesepakatan antara **PARA PIHAK**, maka biaya yang timbul ditanggung oleh pasien sendiri yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan ditagihkan kepada pasien setelah menerima pelayanan sebelum meninggalkan tempat **PIHAK PERTAMA**
- (4) Segala biaya yang timbul terhadap perjanjian kerjasama ini menggunakan tarif yang sudah disepakati antara kedua belah pihak dengan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :
 - a) Dokumen untuk pasien umum
 - Surat pengantar rujukan dari Klinik Perujuk
 - Kwitansi Pelayanan
 - Copy hasil pelayanan kesehatan
 - b) Dokumen untuk pasien JKN dan/atau BPJS
 - Surat pengantar rujukan dari Klinik Perujuk
 - Kwitansi Pelayanan
 - Copy hasil pelayanan kesehatan
 - Surat Eligibitas Peserta (SEP) dari BPJS
- (5) **PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan invoice yang diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari. Dalam hal pembayaran kepada PIHAK PERTAMA jatuh pada hari libur, pembayaran pada PIHAK PERTAMA dilakukan pada hari kerja berikutnya.**
- (6) **Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :**
PRIMA HUSADA MALANG :
Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum No.3 Mondoroko Singosari, Malang
Nomor Rekening : 368 - 3040700
Nama Bank : PT. Bank Central Asia Tbk
Cabang : KK Malang – Singosari
Kode SWIFT/ IBAN : CENAIDJA
- (7) **Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau nomor rekening pembayaran dan atau tarif yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan ke nomor rekening yang baru, setelah dilakukan penandatanganan Addendum PKS.**
- (8) **Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran denda kepada PIHAK KEDUA sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional.**

Pihak 1	Pihak 2

- (9) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan rincian pembayaran berupa bukti pembayaran dan rincian tagihan yang terbayar berdasarkan nomer tagihan dikirimkan melalui e-mail sebagai berikut :

PRIMA HUSADA MALANG : keuangan@malang.rs-primahusada.com

PT. DISA PRIMA MEDIKA : disaprimamedika@gmail.com

Wajib CC kepada E-mail maksimal 2 (Dua) hari sejak pembayaran tagihan klaim pelayanan Kesehatan.

(10)

- (1) Kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam tagihan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. Adapun kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

c) Dokumen untuk pasien umum

- Surat pengantar rujukan dari Rumah Sakit Perujuk
- Kwitansi Pelayanan
- Copy hasil pelayanan kesehatan

d) Dokumen untuk pasien JKN dan/atau BPJS

- Surat pengantar rujukan dari Rumah Sakit Perujuk
- Kwitansi Pelayanan
- Copy hasil pelayanan kesehatan
- Surat Eligibitas Peserta (SEP) dari BPJS

PASAL 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dengan ini menjamin dan menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa keduanya: a) adalah suatu yayasan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan **PERJANJIAN** ini; c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu **PERJANJIAN** sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan **PERJANJIAN**.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan perjanjian ini secara sepihak, apabila, dalam penilaian **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pekerjaan seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, termasuk pada :
- a. Tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi standar perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian, seperti yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika :
- a. Membatalkan perjanjian ini dengan sepihak serta melepaskan diri dari segala kewajibannya terhadap **PIHAK KEDUA**

Pihak 1	Pihak 2

- (3) **PERJANJIAN** ini berakhir dengan sendirinya dalam jika :
- Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam **PERJANJIAN** ini.
 - Diputusnya/berakhirnya perjanjian lain yang berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya.
- (4) Masing-masing **PIHAK** bersepakat melakukan evaluasi pekerjaan selama 3 Bulan awal **PERJANJIAN**, dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
- PIHAK PERTAMA** berhak dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan **PERJANJIAN** ini secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan kewajiban pekerjaan pengangkutan sesuai dengan SOP, peraturan-peraturan yang berlaku, dan izin yang dimiliki.
 - PIHAK KEDUA** berhak dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan **PERJANJIAN** ini secara sepihak, apabila selama kurun waktu 3 bulan **PIHAK PERTAMA** tidak ada pemberitahuan dan kejelasan untuk membuang limbah kepada **PIHAK KEDUA**.
 - PERJANJIAN** ini akan berakhir dengan sendirinya jika masing-masing **PIHAK** tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ayat 4 point a dan b pada pasal ini.

PASAL 11

FORCE MAEJURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut **FORCE MAJEURE**) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan) pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala sesuatu akibat hukum yang ditimbulkan dan terjadi adanya sengketa ketika pengakhiran kerja, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah mufakat untuk

Pihak 1	Pihak 2

menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jika musyawarah tidak menemukan kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih jalur hukum di Pengadilan Negeri yang ditunjuk

PASAL 13 KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimil atau diantar langsung atau melalui email atau jasa kurir kepada **PARA PIHAK** maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

a) PIHAK PERTAMA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.3 Kel. Mondoroko, Kec. Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812-5299-885
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko Singosari – Kabupaten Malang
Up : dr. Nur Mazidah
HP/WA : 0341-458679
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Up : Humas & Marketing (Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns)
HP/WA : 08113507164
Email : marketingrsphm@gmail.com

Up : Keuangan RS Prima Husada (Novi Ratnasari, SE)
HP/WA : 0341-458679
Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com

b) PIHAK KEDUA

YAYASAN BHAKTI LUHUR

Alamat : Jl. Raya Mondoroko No.37, Banjararum, Kec. Singosari
Kab. Malang, Jawa Timur
No. Tlpn : 081335382338
Up : Ibu Veronika
(Pengasuh Yayasan)

PASAL 13 LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **KEDUA BELAH PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 14
LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam perjanjian ini.
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat 1 adalah tarif biaya dan rincian pelayanan laboratorium dan radiologi.

PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA,
YAYASAN BHAKTI LUHUR

Endang Susilowati
Direktur Utama

Veronika W
Pengasuh Yayasan

Pihak 1	Pihak 2